RECURSO ADMINISTRATIVO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2025

Contratação nº 114655 – Processo nº 202500005017706

Lote 09 – Itens 35 e 46

À
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD/GO

Referência: Desclassificação indevida da empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA – CNPJ 08.973.569/0001-45

I – DOS FATOS

A empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA, regularmente habilitada e participante do Pregão Eletrônico nº 105/2025, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais para a modernização da Academia Espaço Saúde, vem, respeitosamente, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que desclassificou a proposta apresentada para o Lote 09, Itens 35 e 46, sob o fundamento de que não teriam sido apresentados o prospecto e os manuais do produto (manual do usuário e de manutenção).

Ocorre que tal conclusão é equivocada, pois a empresa efetivamente apresentou os referidos documentos durante a sessão pública, dentro do prazo e conforme as exigências constantes no Edital nº 105/2025 da Secretaria de Estado da Casa Militar, sob gestão da Secretaria de Estado da Administração – SEAD/GO.

Conforme consta no sistema e nos autos, conforme consta nas **páginas 38, 39, 44 e 45** do arquivo denominado "DOCUMENTACAO.PDF" foi devidamente apresentado durante a sessão pública, contendo todas as instruções de uso, conservação e manutenção, e também o prospecto dos produtos dos itens 35 e 46. Assim, a informação constante no Parecer Técnico SEI nº 80029931, de que não foram apresentados manuais e prospectos, não reflete a realidade dos autos, devendo ser revista a decisão para fins de reclassificação da proposta.

II – DO DIREITO

Nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021, é assegurado ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa em face de decisões que resultem em sua desclassificação, devendo tais decisões ser devidamente motivadas e baseadas em elementos objetivos constantes dos autos.

Ademais, o art. 17, inciso V, da mesma lei, determina que o julgamento das propostas deve observar o princípio da objetividade, sendo vedada a desclassificação baseada em interpretações subjetivas ou em desatenção à documentação apresentada.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) também estabelece que a Administração Pública deve reavaliar decisões de desclassificação quando restar

comprovado o cumprimento dos requisitos editalícios pelo licitante, conforme entendimento consolidado, entre outros, no Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário e Acórdão nº 3.534/2020 – Plenário.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

1. O recebimento e conhecimento do presente Recurso Administrativo, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021;

2. A reconsideração da decisão de desclassificação da empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA nos itens 35 e 46 do Lote 09;

3. O restabelecimento da proposta da recorrente, reconhecendo-se que os manuais e prospectos foram apresentados em conformidade com o edital;

4. A consequente reclassificação da proposta e o prosseguimento regular do certame.

IV – DO ENCERRAMENTO

Reitera-se o compromisso desta empresa com a lisura, transparência e idoneidade no fornecimento de equipamentos de ginástica e musculação, reforçando sua plena regularidade técnica e documental perante a Administração Pública.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Cedral/SP, 22 de outubro de 2025.

JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR:33788976861

Assinado de forma digital por JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR:33788976861
Dados: 2025.10.22 13:26:18 -03'00'

JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA

CNPJ: 08.973.569/0001-45

JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR

CPF 337.889.768-61